

1502731-22.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... para averiguação de associação e tráfico de entorpecentes, policiais civis apreenderam as drogas e o dinheiro relacionados.

Informalmente, o acusado assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas e disse que elas seriam comercializadas em um ponto de tráfico de drogas instalado naquela região.

Apresentado na audiência de custódia de 03 de dezembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502731-22.2021.8.26.0530 - controle nº 2021/001185

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2328459/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA AMARO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA AMARO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia (aditado a págs. 158/162), horário e local descritos na denúncia depois de adquirir/receber de maneira escusa, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar:

- 6,47g da substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, pó esbranquiçado, acondicionados em 14 microtubos de plástico, do tipo "ependorf", azul/azuis;

- 5,67g da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 05 (cinco) invólucros de plástico incolor aderente;

- Além da quantia de R\$544,00 em espécie.

Narra a denúncia que durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar e apreensão nos autos nº 1506955-75.2021.8.26.0506 apensos, investigação deflagrada

para averiguação de associação e tráfico de entorpecentes, policiais civis apreenderam as drogas e o dinheiro relacionados.

Informalmente, o acusado assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas e disse que elas seriam comercializadas em um ponto de tráfico de drogas instalado naquela região.

Apresentado na audiência de custódia de 03 de dezembro de 2021, o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 37/38 e 47), mais adiante substituída por medidas cautelares (págs. 74/76).

Pessoalmente notificado (pág. 138), o acusado apresentou resposta à acusação (págs. 143/149) e a denúncia, instruída pelo inquérito policial, bem como o aditamento (págs. 158/162), foram recebidos, respectivamente, em 18 de maio de 2022 (págs. 150/151) e 25 de julho de 2022 (pág. 184).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Debates realizados, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia, com o requerimento de imposição de regime prisional semiaberto. A Defesa postulou a absolvição, por se tratar a droga apreendida apenas de sobra resultante do exercício da traficância, cuja associação para o tráfico teve outro contexto fático, sem que necessariamente o entorpecente aqui em questão tenha destinação a terceiras pessoas, além do que parte do dinheiro seria pertencente ao trabalho da companheira do acusado; subsidiariamente, na dosimetria, ponderou que, à época dos fatos, o acusado era portador de bons antecedentes, reivindicando, assim, a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, com imposição de regime prisional aberto, sem prejuízo da substituição por restritivas de direito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 30/32 e no exame químico-toxicológico acostados a págs. 94/96 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", em quantidade de 6,47g (seis gramas e quatrocentos e setenta miligramas), acondicionada em 14 microtubos de plástico, do tipo eppendorf azuis; e da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L", popularmente conhecida como maconha, em quantidade 5,67g (cinco gramas e seiscentos e setenta miligramas), acondicionada em 05 invólucros de plástico incolor aderente; além de da quantia de R\$544,00 em espécie, conforme auto de exibição/apreensão de págs. 21/22 e laudo pericial de págs. 91/92.

Leila de Paula, policial civil, recordou ter participado do cumprimento do mandado de busca (expedição motivada por interceptação telefônica), na casa do acusado, onde foram encontrados no armário da cozinha R\$544,00 em dinheiro, 14 cápsulas contendo cocaína e 5 porções de maconha já embaladas; informalmente, o acusado admitiu a destinação para o tráfico; mencionou, outrossim, que na casa de Guilherme, por sua vez, ocorreu a apreensão de duas folhas de anotações típicas do tráfico.

Gabriel Marduy Tosta, também policial civil, expôs que a DIG conduzia procedimento de interceptação para roubo de carga, quando identificaram linha telefônica da cadastrada em nome do acusado com conteúdo de diálogos relacionados ao tráfico de drogas, razão pela qual a DISE foi informada que, por sua vez, solicitou nova interceptação telefônica; pontuou que, no 1º período de quinze dias, apenas uma ligação foi registrada, sem interesse criminal, daí porque representada pela renovação com a extensão para uma outra linha identificada, quando então, no período desta outra, houve a constatação de um diálogo do acusado com Guilherme envolvendo o exercício do tráfico, horários de troca dos turnos e destinação de um para outro da droga remanescente das vendas.

O policial Gabriel complementou ainda ter ocorrido a busca e apreensão com relação a ambos os referidos, a saber, na residência do acusado foram apreendidos entorpecentes, valores em dinheiro e o aparelho telefônico do roubo da carga no

qual a linha telefônica interceptada encontrava-se habilitada, ao passo que, no imóvel de Guilherme, recolhidas 2 folhas de anotações típicas de tráfico, além da CNH; mencionou que, informalmente, o acusado admitiu a destinação da droga para venda; completou que o acusado atuava no bairro Valentina Figueiredo. Interrogado, o acusado alegou que depois de realizar a venda de entorpecentes, passou o remanescente para quem assumiu o próximo turno (Guilherme) e trouxe para casa aquilo que seria de sobra; explicou que dos R\$544,00 em dinheiro apreendido, a maior parte seria resultante do tráfico, mas também havia outra porção oriunda do trabalho de manicure de sua companheira; mencionou que só trabalhava no ponto de drogas da Valentina.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

A apreensão dos entorpecentes, acompanhada de valor em dinheiro, bem como das anotações típicas de tráfico, muito embora refutada pelo acusado a destinação para terceiros, não há como cindir a relação existente propriamente à comercialização, pois dela mesmo oriunda, sobretudo diante da conjugação de elementos trazidos, especialmente, pelo policial Gabriel, ao prestar a informação de que naquele diálogo captado um tratava com o outro do repasse das drogas para continuação da atividade ilícita.

Os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

“Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.” (TJ-SP; APL 0000044-

47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel.^a Des.^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção.” (TJ-SP; APL 00000750-

41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

“Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são perfeitamente válidos como prova. Os atos praticados pelos policiais, além de dotados de fé pública e possuírem presunção iuris tantum de veracidade, retratam as circunstâncias da prisão. Tais depoimentos somente não seriam válidos se ficasse demonstrado algum interesse pessoal ou qualquer arbitrariedade que pudesse comprometer a veracidade deles, o que não se verificou no caso concreto (Precedentes do STJ; STF; e desta Corte)” (TRF 02^a R.; ACr 0807483-30.2010.4.02.5101; Primeira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Abel Gomes; Julg. 28/06/2017; DEJF 14/07/2017).

Acrescente-se, para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

“Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas

para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792); "No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); "Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento, divididos em porções individuais, pela detalhada informação apócrifa, cuja veracidade foi constatada pelos agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas, quanto ao destino a terceiros, salientando-se que eventual condição de usuária não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino, o que arreda a tese desclassificatória ventilada em autodefesa." (TJ-SP; APL 0001364-89.2016.8.26.0537; Ac. 10947155; São Bernardo do Campo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2794).

Destarte, os elementos reunidos em todo o percurso da instrução probatória confirmam que a destinação dos entorpecentes seria para terceiras pessoas, pois em condições próprias a tanto de armazenamento, de embalagem, fracionamento, tudo em ambiente, segundo asseverado pelos policiais, atrelado inexoravelmente à atividade da traficância.

Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, passo à dosagem da pena:

I. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Não concorrentes circunstâncias legais a serem apreciadas;

III. Não há causas especiais de aumento de pena; presente a de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, haja vista a primariedade do agente, ausência de antecedentes e de vinculação a organização criminosa, daí porque cumpre reduzir a pena em dois terços. Torno definitivo o quantum da pena em um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Nesse aspecto, sobre a potencial vinculação a organização criminosa manifestada pela acusação, não se pode perder de vista que o policial civil Gabriel deu precisos detalhes de que no 1º período de quinze dias, sem interesse criminal, daí porque representada pela renovação com a extensão para uma outra linha identificada, quando somente então, no período desta outra de quinze dias, houve a constatação de um único diálogo do acusado com Guilherme envolvendo o exercício do tráfico, mas que isso não revela, apenas por si mesmo, indicativos suficientes impeditivos ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, dado o caráter episódico que transparece de tal asserção, até mesmo porque Guilherme sequer foi aqui denunciado, conforme razões lançadas no item "4" da cota ministerial de pag. 69, ao refletir que "os elementos informativos amealhados ao feito não autorizam a segura conclusão de que GUILHERME está relacionado com as drogas encontradas na

casa de DIEGO, sendo precário, para firmar o juízo de vinculação de citada droga a esta pessoa, considerando a mera apreensão de duas folhas com supostas anotações de tráfico nas dependências de sua moradia”.

E não há como se estabelecer nítida aderência com aquele outro delito de associação para o qual o acusado tenha sido imputado, diante da moldura fática não confundível por não englobarem períodos coincidentes, já que o então presente avalia fatos do início de dezembro de 2021, enquanto o de associação mencionado tem por balizamento o ato último de associação de até dia 13 de outubro de 2021;

IV. Presentes os requisitos legais elencados no artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, concedo ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original. Na hipótese de conversão, iniciará o cumprimento da pena em regime aberto.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA AMARO, qualificado nos autos, à pena de um ano e oito meses de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade em entidade assistencial a ser especificada na fase de execução e pelo prazo da pena original) e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item “4” de pág. 151).

Mantido solto no curso da instrução processual e ante o regime imposto, faculto ao acusado o apelo em liberdade.

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular, tampouco de a companheira haver contribuído com esforço comum no valor supostamente poupado.

Diante disso, decreto o perdimento do numerário depositado à pág. 93, em favor da União.

Pág. 106: Quanto aos objetos apreendidos (págs. 21/22), o celular encontrado no imóvel do acusado foi indicado como produto de subtração apurada na investigação pretérita ao tráfico desenvolvida pela DIG com relação a roubo de cargas, razão pela deverá a autoridade policial adotar as providências necessárias à vinculação e tratamento do aparelho naquele procedimento próprio, comunicando a este juízo, anotado o prazo de 30 dias.

Em relação à CNH apreendida na posse de Guilherme, não havendo resposta ao determinado no item “III” de pág. 113, transmitido a conhecimento com o e-mail de pág. 119, acaso não realizada perícia e por faltar interesse à sua manutenção, Guilherme deverá tomar a iniciativa perante a autoridade policial para fins de restituição, sob pena de, por aplicação do parágrafo 2º, do artigo 516 das NSCGJ (“Quanto aos objetos já liberados e que não tenham sido retirados pelo titular no prazo de 90 dias, aplica-se o artigo 123 do CPP”), não sendo reclamado no prazo de noventa dias, ser-lhe decretado o perdimento. Intime-se Guilherme.

Comunique-se a autoridade policial sobre as deliberações acima tomadas.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA